

COMPRA ÁGIL: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE AUTOCLAVE MARCA PROHS, MODELO FJ-110L, N° DE SERIE 1695, DEL SERVICIO DE SEDILE DEL HOSPITAL DE CARABINEROS.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
1	Repuestos para reparación autoclave que incluye lo siguiente:	Unidades
	CABEZAL VALVULA F63B3, CÓDIGO 8802010134	1
	BOTON FLECHA, CÓDIGO 5599I04046	1
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:		
Entrega: La entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes requeridos, se debe realizar en la Sección de Equipos Médicos del Hospital de Carabineros, ubicado en Av. Antonio Varas N°2500, Ñuñoa, Santiago.		
Plazo de Ejecución: Máximo 20 días corridos, en Dependencias del Hospital de Carabineros, ubicado en Antonio Varas N°2500, Ñuñoa.		
Garantía: 6 meses como mínimo, ante fallas técnicas del equipo el proveedor deberá realizar el cambio del repuesto. Se deberá garantizar que posterior a la instalación del repuesto, el equipo quede operativo y funcionando conforme a sus condiciones normales de uso.		
Nota: Adjuntar certificado de proveedor autorizado en venta de repuesto y servicio técnico de la marca Prohs (vigente año 2026) que permita asegurar garantía y vida útil del equipo		

LOS PROVEEDORES DEBERÁN **OFERTAR POR TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS DEL ÍTEM 1**, QUE CONSIDERA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS.

LAS OFERTAS PARCIALES E INCOMPLETAS O QUE SUPEREN EL PRESUPUESTO DISPONIBLE SERÁN DESCARTADAS.

LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR UNA COTIZACIÓN FORMAL, CON DETALLE DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS, SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN.

2. CUADRO COMPARATIVO.

Considerar la variable precio y plazo de entrega, en donde primará la oferta de **menor precio** de aquellas ofertas que den cumplimiento a los requerimientos técnicos.

3. TIEMPO DE PUBLICACIÓN

- 48 horas.

4. FORMA DE PAGO Y DATOS DE FACTURACIÓN

El precio será pagado contra entrega y recepción conforme de los bienes y servicios requeridos. La (s) factura (s) deberán extenderse a nombre de: FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE, RUT: 60.514.000-9, CALLE VALENCIA N° 2430, ÑUÑO A, SANTIAGO; y, deberán ser remitida al correo electrónico recepcionfacturas@hoscar.cl, con copia informativa a dipresrecepcion@custodium.com teléfonos 229278136 – 229278142 y 229278134, de la Oficina de Recepción Documentaria del Departamento de Abastecimiento, en Av. Antonio Varas N° 2500, Ñuñoa,

a un costado de la capilla del Hospital. Sera responsabilidad del proveedor mantener actualizada su información en el sistema de Mercado Público.

Se hace presente que sólo se tramitaran aquellas facturas que se remitan al correo electrónico antes señalado o se entreguen directamente a la oficina de recepción documentaria, antes individualizada.

La Entidad contará con un plazo de hasta ocho (8) días corridos, contados desde la recepción del documento de cobro, para efectuar observaciones que correspondieren, lo que se estipulará en el contrato que se suscriba con el adjudicatario. Los documentos de cobro serán pagados dentro del plazo de los treinta (30) días corridos, a contar de la recepción de la factura, con constancia de conformidad de cantidad, calidad y precio. La Entidad o Fondo no pagará intereses, reajustes ni indemnizaciones de ningún tipo ante eventuales atrasos en los pagos a excepción de lo estipulado en la ley N°21.131.

Con todo, para proceder a los mencionados pagos, la entidad o el FONDO registrará en el Sistema de Información:

a) La entrega de los bienes y la fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, por parte del Proveedor, en el momento en que esto ocurra.

b) La recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, será por **el Jefe Sección Equipos Médicos o quien subrogue.**

Si no hubiese conformidad con los bienes y servicio adquiridos, deberá registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañando documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.

Pago indebido y su restitución. Se entenderá que existe un pago indebido cuando por error material, aritmético o de hecho se efectúe un desembolso de fondos públicos a favor de un Proveedor que no tiene derecho para recibir dicho pago, o en una cuantía que excede la obligación establecida en el contrato u Orden de Compra respecto de bienes y/o servicios afectos a la Ley de Compras.

El Proveedor que reciba un pago indebido, total o parcial, queda obligado a restituir las cantidades percibidas en exceso.

El FONDO a través de la oficina de seguimiento de contratos, deberá requerir, de oficio, al Proveedor la restitución de los montos correspondientes, dentro de un plazo de treinta días hábiles desde que tomó conocimiento del pago indebido. Este requerimiento podrá efectuarse a través del Sistema de Información. Para estos efectos, los servicios deberán tener en cuenta las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda al respecto.

En caso de que el Proveedor no proceda a la restitución en el plazo solicitado, la Entidad deberá informar dicha situación a la Dirección de Compras, para que inicie un procedimiento de suspensión, de conformidad a los artículos 160, numeral 9, y 161 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

5. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Para efectos de cumplimiento de la obligación, se considerará que un hecho constituye fuerza mayor o caso fortuito, si éste reúne en forma copulativa los siguientes requisitos:

- Que se produzca independientemente de la voluntad de las partes.
- Que sea imprevisto.
- Que sea insuperable.
- Que genere la imposibilidad de cumplir con la obligación contraída.

Ante la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el proveedor deberá presentar una comunicación escrita dirigida al Sr. Administrador del Fondo, a través de la oficina de seguimiento de

contratos de la Dirección de Salud de Carabineros, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de acaecido el hecho, explicando lo ocurrido y adjuntando los antecedentes que fundamentan su presentación. El proveedor podrá remitir la comunicación en comento, al correo electrónico seguimiento.contrato@hoscar.cl.

El Sr. Director o quien éste delegue, resolverá la petición mediante resolución fundada de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados, sea rechazándola o aceptándola. En este último caso, se aumentará el plazo del contrato o entrega de los bienes por el tiempo proporcional al imprevisto que se estime razonable, de acuerdo al contenido de dichos antecedentes.

6. **MULTAS**

Corresponde a una sanción pecuniaria aplicable ante cualquier falta en que incurra el proveedor. Las multas estarán valoradas en Unidades Tributarias Mensuales (U.T.M.) conforme al siguiente detalle:

Incumplimiento	Monto UTM	Criterio de aplicación
No acepta la orden de compra habiendo entregado los bienes y servicios	1	Por incumplimiento
Entrega los bienes y servicios de manera defectuosa o ineficiente	1	Por incumplimiento
No entrega la totalidad de los bienes y servicios	1	Por incumplimiento
Atraso en el plazo de entrega	1	Por día hábil de atraso

Nota: El valor de la UTM será el de mes de incumplimiento.

Presentada una situación que amerite la multa, según lo señalado en el presente punto, “EL FONDO” a través de la Oficina de Seguimiento de Contrato notificará inmediatamente de ello a “LA EMPRESA”, a través del sistema de información Mercado Público y correo electrónico.

A contar de la notificación, “LA EMPRESA” tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante la Oficina de Seguimiento de Contratos, acompañando todos los antecedentes en la cual se funda sus descargos. Podrá presentarlos en la oficina de partes de la Dirección de Salud de Carabineros o, en la oficina de seguimiento de contratos (6° piso torre dental) o, al correo electrónico seguimiento.contrato@hoscar.cl.

En los descargos, el Proveedor deberá señalar todas las circunstancias o antecedentes de hecho y de derecho que eximan o atenúen el posible incumplimiento, así como nieguen la efectiva concurrencia de los hechos, o que demuestren que esto no constituye infracción. Todo ello, sin perjuicio de otras presentaciones o antecedentes posteriores que se hagan valer en el curso del procedimiento sancionatorio con el mismo objeto. Asimismo, deberán solicitarse las diligencias probatorias pertinentes.

Si no se presentaren descargos, o estos no fueren acogidos y procediese el cobro de multas, se notificará conforme a lo señalado en los artículos 9 y 140 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, es decir, a través del sistema de información de Mercado Público, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo.

Los pagos de multa deberán efectuarse dentro de los (10) diez días hábiles siguientes de requerido su cobro por el Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile a través de la Oficina de Seguimiento de Contratos, contados desde el tercer día de notificada la resolución que dispone el cobro de multa. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO podrá descontar la multa de los pagos pendientes.

No obstante, el proveedor podrá interponer cualquiera de los recursos contemplados en la Ley 19.880, respecto de la Resolución dictada para efectos que se funda la multa. siendo la última instancia el recurso de reposición, por cuanto el Fondo para Hospitales no tiene superior jerárquico, por tratarse de un órgano descentralizado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la citada ley, la interposición de recursos administrativos no suspende la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de que la autoridad pueda disponer su suspensión a petición expresa y fundada del interesado, cuando la ejecución del acto pueda causar un daño irreparable o hacer imposible la resolución del recurso.

La sanción producirá sus efectos una vez que se hayan resuelto los recursos administrativos interpuestos o haya vencido el plazo para su presentación sin que se hayan deducido.

Se deja constancia que el tope máximo de multas que podrán aplicarse no podrá superar el 20% del valor total de la contratación (línea adjudicada).

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, "EL FONDO a través de la Oficina de Seguimiento de Contratos podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el debido resguardo de sus intereses y asegurar el pago de las multas por los conceptos indicados en este punto.

El FONDO no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al mismo Proveedor el pago de las prestaciones del contrato que hayan sido devengadas durante los meses anteriores al que se hizo obligatorio el pago de multa.